

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, Kes Rayuan No. 10000-054-0079-2016 YAA Tan Sri Dato' Setia Dr. Ibrahim b. Lembut (Pengerusi) , YA Datuk Aidi b. Moktar (Ahli Panel), YA Tuan Saarani b. Ismail (Ahli Panel)]

[27 Zulhijjah 1438H bersamaan 18 September 2017M]

[Rayuan Pengesahan Lafaz Cerai di bawah seksyen 57 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003]

Fakta Kes

- [1] Responden telah menfailkan tuntutan pengesahan cerai luar mahkamah di Mahkamah Rendah Syariah Hulu Langat melalui kes no. 10005-054-0327-2015. Tuntutan Responden adalah berkaitan 2 lafaz berikut:
 - i. Pada 27/2/2015, Responden melafazkan “*Kalau ko keluar dari rumah ini, aku ceraikan ko dengan talak 3*”. (**Lafaz Pertama**)
 - ii. Pada 28/2/2015, Responden melafazkan “*Fine, kita cerai talak 3*” (**Lafaz Kedua**)
- [2] Perayu di dalam hujahnya di Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan) menyatakan bahawa lafaz kedua pada 28 Februari 2015 merupakan respon Responden apabila mendengar jawapan Perayu bila ditanya sama ada Perayu keluar dari rumah pada 27 Februari 2015 ataupun tidak di mana Perayu menjawab ‘ya’. Sedangkan jawapan tersebut adalah bohong dan Perayu sama sekali tidak keluar daripada rumah pada 27 Februari 2015 kerana bimbang melanggar takliq Responden.
- [3] Perayu juga berhujah di Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan) bahawa lafaz pada 28 Februari 2015 bukanlah satu lafaz baru bahkan ianya berkaitan dengan lafaz pada 27 Februari 2015.
- [4] Hakim Mahkamah Rendah Syariah Hulu Langat di dalam keputusannya memutuskan bahawa lafaz pertama Responden pada 27 Februari 2015 adalah lafaz takliq yang **sah**, namun talaq tidak berlaku kerana tidak dilanggar oleh Perayu. Manakala lafaz kedua pada 28

Februari 2015 adalah satu lafaz yang sah dan tidak berkaitan dengan lafaz pertama, justeru sabitnya gugur talak 3 terhadap Perayu melalui lafaz tersebut.

- [5] Y.A Hakim Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan) pula di dalam penghakiman rayuannya memutuskan bahawa lafaz pertama Responden pada 27 Februari 2015 adalah lafaz takliq yang **tidak sah** dan tidak berlakunya talak melalui lafaz tersebut. Manakala Y.A Hakim Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan) sependapat dengan Hakim MRS Hulu Langat bahawa lafaz kedua adalah sah dan tidak berkaitan dengan lafaz pertama. Oleh itu keputusan sabitnya gugur talak 3 terhadap Perayu adalah dikekalkan.

Diputuskan

Setelah kami meneliti Alasan Rayuan dan Hujahan Perayu, kami sebulat suara memutuskan:-

1. Rayuan Perayu diterima.
2. Perintah Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan) di dalam kes no. 10500-054-0019-2015 pada 3 Mei 2016 dan Perintah Mahkamah Rendah Syariah Hulu Langat di dalam kes no. 10005-054-0327-2015 pada 29 Jun 2015 adalah diketepikan.
3. Mahkamah ini mengesahkan bahawa tidak berlaku perceraian di antara Perayu dan Responden melalui lafaz yang diadukan.

Peguam Syarie

Pemohon : diwakili oleh Dato' Mohd. Zaidi b. Mohd. Zain dari Tetuan Zaidi Zain & Associates.

Responden : tidak diwakili oleh mana-mana peguam

Kitab yang dirujuk

1. Syeikh Muhammad bin Sholeh Al-Uthaimin, Kitab *al-Syarh al-Mumthi'*, Juzuk 13.

Undang - undang yang dirujuk

1. Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 - s. 61 (3) (b) (i).
2. Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 - s. 2, s. 4, s. 57.
3. Arahan Amalan No.8 Tahun 2007 (Amalan Perceraian Takliq)

Alasan Penghakiman

[6] Perayu telah menfailkan rayuan terhadap satu keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan) di Shah Alam di dalam kes no. 10500-054-0019-2015 yang diberikan pada 3 Mei 2016. Di dalam kes rayuan tersebut, Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan) telah menolak rayuan Perayu dan mengekalkan keputusan Mahkamah Rendah Syariah Hulu Langat di dalam kes no. 10005-054-0327-2015 bertarikh 29 Jun 2015 seperti berikut:

- i. Mahkamah mensabitkan bahawa lafaz takliq secara lisan oleh Plaintiff (Responden di dalam kes ini) diluar dan tanpa kebenaran Mahkamah pada 27 Februari 2015 adalah sah serta memenuhi rukun dan syarat talak mengikut Hukum Syarak jika sempurna syarat takliqnya dan Mahkamah berpuashati syarat takliq tidak sempurna.
- ii. Mahkamah mensabitkan lafaz talak secara lisan oleh Plaintiff diluar dan tanpa kebenaran Mahkamah pada 28 Februari 2015 adalah sah serta memenuhi rukun dan syarat talak mengikut Hukum Syarak.
- iii. Mulai 28 Februari 2015, tertalak Defendan (Perayu di dalam kes ini) dengan talak 3 berjumlah 3 talak secara bain kubra dengan beriddah selama 3 kali suci mulai 28 Februari 2015.

[7] Oleh kerana kes asal adalah bermula di Mahkamah Rendah Syariah, Perayu telah mendapatkan perintah kebenaran merayu daripada Mahkamah Rayuan Syariah pada 23 September 2016. Perayu dibenarkan untuk merayu terhadap persoalan undang-undang yang berkepentingan awam yang ditetapkan seperti berikut:

- i. Sama ada lafaz takliq pada 27 Februari 2015 adalah lafaz takliq yang sah serta memenuhi rukun dan syarat talak mengikut hukum syarak jika sempurna syarat takliqnya;
- ii. Sama ada lafaz takliq tersebut telah sempurna syarat takliqnya; dan
- iii. Sama ada lafaz takliq itu berhubungan dengan lafaz talak 3 pada 28 Februari 2015 sehingga membawa kepada pensabitan talak 3.

Penghakiman YAA Tan Sri Dato' Setia Dr. Ibrahim b. Lembut (Pengerusi), YA Datuk Aidi b. Moktar (Ahli Panel), YA Tuan Saarani b. Ismail (Ahli Panel), HMRYS:

[8] Oleh kerana kes rayuan ini telahpun diberikan kebenaran untuk dirayu berdasarkan isu-isu yang telah ditetapkan, maka kami hanya akan mengulas isu-isu tersebut sahaja. Kami telah meneliti alasan rayuan Perayu di mana kami mendapati bahawa alasan rayuan yang dikemukakan adalah tidak merujuk kepada isu-isu yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Rayuan yang telah memberikan kebenaran merayu. Isu-isu tersebut adalah sebagaimana yang kami sebut di perenggan [2] penghakiman ini.

Isu pertama: Sama ada lafaz takliq pada 27 Februari 2015 adalah lafaz takliq yang sah serta memenuhi rukun dan syarat talak mengikut hukum syarak jika sempurna syarat takliqnya.

[9] Perayu di dalam hujahnya menyatakan bahawa telah wujud dua dapatan berbeza yang kontradik berkaitan isu ini diantara Hakim Bicara MRS Hulu Langat dan juga YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan) walaupun keputusan mereka adalah sama iaitu tidak sabit jatuhnya talaq melalui lafaz pertama tersebut. YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan) telah memutuskan bahawa lafaz pertama tersebut adalah bukanlah satu lafaz taklik talaq yang sah menurut hukum syarak berbeza dengan dapatan Hakim Bicara MRS Hulu Langat.

[10] Perayu berhujah YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan) telah khilaf dari segi hukum syarak apabila memutuskan bahawa lafaz pertama tersebut bukanlah lafaz taklik talaq yang sah. Perayu merujuk kepada Arahan Amalan No. 8 Tahun 2007 berkaitan Amalan

Perceraian Takliq dan menghujahkan bahawa lafaz pertama “*Kalau ko keluar dari rumah ini, aku ceraikan ko dengan talak 3*” adalah merupakan lafaz takliq talaq yang sah.

- [11] Kami telah meneliti alasan penghakiman YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan) di m.s. 166-167 Rekod Rayuan di mana telah menyatakan:

“sesuatu lafaz yang boleh dikatakan takliq talaq mesti mempunyai 2 elemen iaitu; (1) Wujudnya syarat takliq talaq seperti ‘kalau awak keluar dari rumah ini; dan (2) Talaq akan jatuh apabila berlakunya pelanggaran kepada syarat takliq talaq tersebut seperti ‘kalau awak keluar rumah hari ini, tertalaqlah awak dengan talaq satu. Merujuk kepada lafaz yang dibuat oleh Responden pada 27/2/2015 tersebut iaitu “Kalau ko keluar dari rumah ini, aku ceraikan ko dengan talak 3” bukanlah merupakan takliq talaq kerana ia tidak memenuhi 2 elemen yang dinyatakan. Lafaz tersebut hanya menunjukkan ugutan atau janji daripada Responden yang akan menceraikan Perayu jika bertindak keluar dari rumah kelamin mereka pada malam tersebut. Lafaz tersebut juga memerlukan Responden melafazkan talaq yang lain untuk menceraikan Perayu setelah berlakunya apa yang dituturkan oleh Responden”

- [12] Di dalam sub-arahan 4, Arahan Amalan No.8 Tahun 2007 (Amalan Perceraian Takliq) telah dijelaskan berkenaan lafaz takliq talaq yang sah :

4. Syarat-Syarat Lafaz Ta’liq

(1) Setiap lafaz ta’liq yang boleh didengar oleh Mahkamah hendaklah mengandungi unsur-unsur berikut :-

- (a) perkara yang dita’liqkan ke atas isteri itu hendaklah perkara yang boleh berlaku;*
- (b) isteri yang dita’liqkan itu adalah isterinya yang sah menurut Hukum Syara’; dan*
- (c) Jika hal perkara yang disyaratkan berlaku di dalam lafaz ta’liq adalah perbuatan isteri atau orang lain, isteri atau orang lain itu hendaklah diberitahu sebelum hal perkara tersebut berlaku.*

(d) Lafaz ta'liq tersebut hendaklah yang terdapat dalam :

(1) Surat Perakuan Ta'liq ; atau

(2) Surat perakuan di hadapan Pendaftar Mahkamah atau Peguam Syarie dengan kehadiran isteri atau wakilnya.

(2) (i) Mana-mana lafaz ta'liq yang dikemukakan untuk sabitan cerai hendaklah menepati syarat-syarat Hukum Syara' yang mengandungi perkataan atau lafaz mana-mana yang berikut di bawah ini atau seumpamanya sepertimana di dalam Jadual berikut –

(a) “ apabila ” atau

(b) “ jika “ atau

(c) “ sekiranya “ atau

(d) “ kalau “ atau

(e) “ tiap-tiap kali “ atau

(f) “ manakala ”

(g) dan lain-lain lafaz mengikut Hukum Syara' ; dan

(ii) Sesuatu lafaz ta'liq itu tidak boleh diikuti atau diiringi dengan perkataan “Inshaallah”

[13] Di dalam Kitab *al-Syarh al-Mumthi'* oleh Syeikh Muhammad bin Sholeh Al-Uthaimin, Juzuk 13, hal. 125-126 ada dinyatakan tentang pembahagian takliq talaq di mana ianya terbahagi kepada 3 bahagian iaitu (1) lafaz semata-mata untuk talaq, (2) lafaz semata-mata untuk sumpah dan (3) lafaz yang mempunyai 2 kemungkinan makna sama ada untuk talaq atau sumpah. Berikut adalah nas di dalam kitab tersebut;

مثال ما كان محتملاً للأمرين: أن يقول لزوجته: إن خرجت من البيت فأنت طالق، فيحتمل أنه أراد الشرط، بمعنى أن امرأته إذا خرجت طابت نفسه منها، ووقع عليها طلاقه، وحينئذ يكون مريداً للطلاق؛ فإذا خرجت من البيت طلقت، فكأنه يقول: إذا خرجت من البيت أصبحت امرأة غير مرغوب فيك عندي، فأنا أكرهك، فحينئذ يقع الطلاق؛ لأنه شرط محض.

الاحتمال الثاني: أن لا يكون قصده إيقاع الطلاق، بل هو راغب في زوجته ولو خرجت، ولا يريد طلاقها، لكنه أراد بهذا أن يمنعها من الخروج، فعلقه على طلاقها تهديداً، فإذا خرجت في هذه الحال فإنها لا تطلق؛ لأن هذا يراد به اليمين، وقد قال

“Ketiga, perkataan yang memiliki dua kemungkinan makna: syarat saja atau sumpah saja. Perkataan seperti ini kembali kepada niat suami yang mengucapkan talak bersyarat tadi.

Contoh: ada seorang suami yang mengatakan kepada isterinya: “Jika kamu keluar dari rumah maka kamu tertalak.” Perkataan ini memiliki 2 kemungkinan:

i) Suami menginginkan ancaman itu sebagai syarat. Ertinya, jika isteri keluar rumah maka suami telah benci kepadanya dan jatuh talaknya ke atas isteri. Ketika itu, suami hakikatnya menginginkan untuk talak. Jika isteri keluar dari rumah, maka dia tertalak. Seolah si suami mengatakan kepada isterinya: “Jika kamu keluar rumah maka kamu menjadi wanita yang tidak lagi aku cintai, aku membencimu.” Dalam keadaan ini, jatuh talak. Kerana syarat keluar rumah yang disampaikan oleh suami semata-mata menjadi batasan syarat.

*ii) Maksud suami **BUKAN** untuk menjatuhkan talak. Bahkan suami tetap mencintai isterinya, sekalipun dia keluar rumah. Suami sama sekali tidak ingin mentalaknya. Namun tujuan suami menyampaikan ini adalah untuk melarang isteri agar tidak keluar rumah. Kemudian suami menggandingkannya dengan talak sebagai bentuk*

ancaman. Oleh itu, ketika isteri keluar dari rumah, dia tidak tertalak kerana maksud suami hanyalah untuk bersumpah.”

- [14] Kami mendapati lafaz pertama Responden “*Kalau ko keluar dari rumah ini, aku ceraikan ko dengan talak 3*” adalah satu lafaz yang termasuk di dalam jenis ketiga. Merujuk kepada keterangan Responden di muka surat 160 Rekod Rayuan, ternyata lafaz tersebut adalah berkaitan dengan talak dan ianya merupakan lafaz takliq talaq yang sah. Ini adalah kerana Responden pada keesokan harinya telah berkali-kali bertanyakan Perayu sama ada keluar dari rumah ataupun tidak malam semalam. Pada hemat kami, tindakan Responden tersebut adalah untuk mendapatkan kepastian sama ada taklik tersebut telah dilanggar atau tidak oleh Perayu. Berikut adalah keterangan Responden ketika disoalbalas oleh Perayu :

“Sebelum itu tidak pernah bercerai. Ini adalah kejadian pertama dan kedua yang melibatkan talaq”

- [15] Berdasarkan ulasan-ulasan tersebut, kami berpuashati bahawa YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan) telah terkhilaf apabila memutuskan bahawa lafaz pertama tersebut adalah bukan lafaz takliq talaq yang sah.

Isu Kedua: Sama ada lafaz takliq tersebut telah sempurna syarat takliqnya

- [16] Bagi isu ini, Perayu berhujah bahawa syarat lafaz takliq talaq tersebut tidak berlaku berdasarkan pengakuan daripada Perayu di dalam keterangannya. Perayu menegaskan bahawa beliau tidak keluar daripada rumah pada malam kejadian tersebut kerana bimbang akan berlakunya talaq ke atasnya (m.s. 161 Rekod Rayuan). Dapatan Hakim Bicara MRS Hulu Langat dan YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan) juga memutuskan bahawa syarat takliq tersebut tidak berlaku. Setelah kami meneliti Rekod Rayuan, kami berpuashati dan bersetuju dengan dapatan bahawa tidak berlaku talaq melalui lafaz pertama tersebut.

Isu Ketiga: Sama ada lafaz takliq itu berhubungan dengan lafaz talak 3 pada 28 Februari 2015 sehingga membawa kepada pensabitan talak 3.

- [17] Perayu berhujah bahawa lafaz kedua yang dibuat oleh Responden pada 28 Februari 2015 “*Fine, kita cerai talak 3*” bukanlah merupakan lafaz talaq yang baru bahkan ianya merupakan satu pernyataan yang berhubung kait dengan lafaz takliq talaq kali pertama. Responden menyatakan sedemikian apabila Perayu mengakui bahawa beliau telah keluar rumah semalam selepas lafaz pertama dibuat sedangkan pengakuan Perayu tersebut adalah tidak benar kerana Perayu sebenarnya tidak keluar daripada rumah pada malam tersebut.
- [18] YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan) dalam penghakimannya (m.s. 170 Rekod Rayuan) menyatakan bahawa lafaz kedua tersebut merupakan lafaz talaq yang baru dan tiada kaitan dengan lafaz yang pertama. Oleh yang demikian, telah berlakunya talaq ke atas Perayu daripada lafaz tersebut. YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan) menyatakan:

27. Mahkamah bersetuju dengan ulasan Hakim Bicara tersebut dan berpuashati bahawa Hakim Bicara tidak *terkhilaf* dari segi Hukum Syarak dalam mensabitkan lafaz “*Fine, kita cerai talak 3*” pada 28 Februari 2015 lebih kurang jam 4.30 petang adalah menjatuhkan *talaq* walaupun lafaz tersebut dibuat hasil tindakan P yang sengaja menyatakan “*Iya, saya keluar*” selepas pertanyaan R sama ada P keluar rumah atau tidak pada malam 27 Februari 2015. Melalui prinsip dari hadith Nabi s.a.w yang menjelaskan perkara yang tidak boleh dimain-mainkan, maka hakikatnya keputusan yang dibuat oleh Hakim Bicara adalah menepati kaedah dan kehendak Hukum Syarak.

- [19] Kami telah meneliti Rekod Rayuan di mana Responden dalam keterangannya ketika di soalbalas oleh Perayu ada menyatakan bahawa beliau bertanya kepada Perayu untuk mendapatkan kepastian sama ada Perayu ada keluar rumah ataupun tidak pada malam tersebut. Oleh kerana jawapan Perayu “*Iya, saya keluar*”, maka Responden telah melafazkan “*Fine, kita cerai talak 3*”. (m.s. 160 Rekod Rayuan). Sedangkan, Perayu sebenarnya tidaklah keluar dari rumah pada malam tersebut.
- [20] Lafaz kedua Responden tersebut merupakan respon dan pernyataan kepada Perayu bahawa sekiranya Perayu telah keluar pada malam tersebut, maka gugurlah talak 3 seperti yang dimaksudkan oleh Responden dalam lafaz pertamanya. Jelas kepada kami bahawa lafaz tersebut sama sekali bukan lafaz baru yang hendak dibuat oleh Responden.

- [21] Ujian yang boleh digunakan untuk menentukan sama ada lafaz tersebut adalah lafaz baru ataupun tidak, bergantung kepada jawapan dan respon Perayu ketika ditanya oleh Responden sama ada telah keluar dari rumah pada malam tersebut ataupun tidak. Sekiranya Perayu menjawab “*saya tidak keluar*” dan Responden kemudiannya melafazkan “*fine, kita cerai talaq 3*” ketika itulah difahami bahawa lafaz kedua itu adalah lafaz baru yang sama sekali tidak berkait dengan lafaz pertama. Sebaliknya yang berlaku adalah Responden melafazkan lafaz kedua sebagai pernyataan pengesahan telah berlaku talaq kerana takliqnya telah dilanggar oleh Perayu berdasarkan responnya “*Iya, saya keluar*”.
- [22] Oleh kerana lafaz kedua tersebut mempunyai kaitan dengan lafaz pertama, maka dapatlah difahami bahawa lafaz tersebut tidak mempunyai ciri-ciri perlaksanaan talaq (*insya’i*) sebagaimana yang disyaratkan oleh Hukum Syarak.
- [23] Oleh yang demikian, kami bersetuju dengan hujah Perayu bahawa YA Hakim MTS(Rayuan) telah terkhilaf dari segi Hukum Syarak apabila menolak rayuan Perayu dan mengekalkan perintah yang telah dibuat oleh Hakim Bicara MRS Hulu Langat.

Keputusan

Setelah kami meneliti Alasan Rayuan dan Hujahan Perayu, kami sebulat suara memutuskan:

1. Rayuan Perayu diterima.
2. Perintah Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan) di dalam kes no. 10500-054-0019-2015 pada 3 Mei 2016 dan Perintah Mahkamah Rendah Syariah Hulu Langat di dalam kes no. 10005-054-0327-2015 pada 29 Jun 2015 adalah diketepikan.
3. Mahkamah ini mengesahkan bahawa tidak berlaku perceraian di antara Perayu dan Responden melalui lafaz yang diadukan.